

**Nr. 11 Der Reichsminister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 17.
Januar 1937**

R 43 II/494, Bl. 156–157 Umdruck¹

Beginn:
Beginn:

[Motivierung der Kabinettsvorlage des Gesetzes über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen]

Vertraulich!

I. In der Anlage übersende ich den Entwurf eines „Gesetzes über Groß-Hamburg und andere Gebietsbereinigungen“ mit der Bitte, das Gesetz auf die Tagesordnung der Kabinettsitzung vom 26. Januar zu setzen.

Das Gesetz ist das Ergebnis meiner wiederholten Vorträge beim Führer, eingehender kommissarischer Beratungen zwischen den unmittelbar beteiligten Ressorts und einer abschließenden Chefbesprechung vom 14. Januar². Nachdem nach dem Ergebnis meines letzten Vortrags beim Führer³ weder die *größere* Flurbereinigung, in die auch die kleineren Länder im mitteldeutschen Raum einbezogen werden sollten⁴, noch, nach dem Ergebnis der Chefbesprechung, die *kleinere* Flurbereinigung mit dem Ziele der Beseitigung *sämtlicher* Länder-Exklaven im Reichsgebiet *unter Kreisgröße*⁵ weiterverfolgt werden soll, hat der anliegende Gesetzentwurf zum Gegenstand ausschließlich die *Groß-Hamburg-Frage*, die Vereinigung von *Wilhelmshaven und Rüstringen* und die hiermit im näheren Zusammenhang stehenden Gebietsveränderungen.

Bei diesen letzteren handelt es sich vor allem um die Einverleibung von *Lübeck* in die Provinz Schleswig-Holstein. Auch der oldenburgische Landesteil *Lübeck (Eutin)* wird Schleswig-Holstein zugelegt, das durch die Abgabe von *Altona und Wandsbek* und einer Reihe kleinerer Gemeinden an *Groß-Hamburg* stark betroffen worden ist.

Oldenburg, dem *Wilhelmshaven* zuwächst, gibt außer *Eutin* auch *Birkenfeld* ab, das der Rheinprovinz eingegliedert wird vorbehaltlich späterer Zuteilung zum Regierungsbezirk *Trier oder Koblenz*.

Im Zusammenhang mit der Gebietsbereinigung um *Lübeck* und *Eutin* wird ein *kleiner Exklavenaustausch* zwischen *Lübeck* und *Preußen* sowie *Mecklenburg* und *Preußen* vorgenommen.

¹ Begleitschreiben zur KabVorl. des Groß-Hamburg-G, abschriftl. an sämtl. Reichsminister. Auch in: R 43 I/1476, Bl. 261–270; R 22/6, Bl. 22f.; R 4701/18378, unfol.; R 5101/23508, unfol.

² Sitzungsniederschriften und begleit. Material in: R 5101/23508. Zur Chefbesprechung vom 14. 1. 1937 im RIM hielt der RKiM fest: „Dann wurde der Groß-Hamburg-Gesetzentwurf besprochen. Es ist eine Einigung dahin erzielt worden, daß sowohl der Entwurf über die kleine Flurbereinigung als auch über die große Flurbereinigung fallen gelassen wird und nur das Gesetz über Groß-Hamburg mit Rücksicht auf die Notwendigkeiten, die sich für den A[u]fstellungs-Fall [d. h. die allgemeine Mobilmachung] und aus dem Vierjahresplan ergeben, eingebracht wird, im übrigen sollen nur die damit im Zusammenhang stehenden Änderungen vorgenommen werden. – Zur Erhaltung der Leistungsfähigkeit der Provinz Schleswig-Holstein sollen Lübeck und Eutin zu Schleswig-Holstein kommen und einige andere kleinere Änderungen noch getroffen werden.“

³ Vgl. ARH III, Nr. 198, zu Anm. 3.

⁴ Vertraul. RIM-interner Referentenentwurf eines „Gesetzes zur Vereinheitlichung der Verwaltung im Reich“ (sog. FlurbereinigungsG) vom Sept. 1935; s. ARH III, Nr. 61 Anm. 10.

⁵ Entwürfe einer „3. VO über den Neuaufbau des Reichs“ bzw. eines „2. Gesetzes zur Vereinfachung und Verbilligung der Verwaltung“ vom 18. 12. 1936 bzw 11. 1. 1937; Näheres s. ARH III, Nr. 205.

II. Was den *Umfang* der durch dieses Gesetz vorgenommenen Gebietsveränderungen betrifft, so bleibt nach sorgfältiger Prüfung für eine Erweiterung der Zielsetzung im gegenwärtigen Zeitpunkt kein Raum. – Die räumliche Abgrenzung des neuen „Groß-Hamburg“ muß hinsichtlich der Einbeziehung von Harburg-Wilhelmsburg ebenfalls als feststehend angesehen werden⁶.

III. Für die Ausarbeitung gesetzgeberischer *Einzelheiten* fehlt die Zeit, da das Gesetz am 30. Januar verkündet und – mit einer gewissen Einschränkung für Hamburg⁷ – am 1. April 1937 in Kraft treten soll. Ich verkenne nicht, daß eine Inkraftsetzung des Gesetzes erst zum 1. April 1938 nicht nur im Hinblick auf die bis dahin durchgeführte Vereinheitlichung der Realsteuern⁸ eine nicht unerhebliche technische Erleichterung bedeuten würde. Aber der *Beauftragte für den Vierjahresplan* wünscht für *Hamburg* die Inkraftsetzung bis zum 1. April 1937 und der Herr *Reichskriegsminister* legt auf eine unverzügliche Vereinigung von *Wilhelmshaven und Rüstringen* Wert⁹.

Die Regelung sämtlicher Einzelfragen, die die Fachressorts berühren, sind den Ausführungsvorschriften vorbehalten, mit deren Ausarbeitung im Benehmen mit den beteiligten Ressorts sofort begonnen wird. Es gilt dies insbesondere für die *Rechtseinführung* in den durch die Änderungen berührten Gebieten sowie für die *finanziellen* Fragen, unter denen für den Komplex „Groß-Hamburg“ dem *Finanzausgleich* besondere Bedeutung zukommt.

Die Ausführungsvorschriften werden in Ausführung des § 11 des Gesetzentwurfs auch Bestimmung darüber zu treffen haben, ob und wie lange Landesbehörden, die ihren Sitz in einem auf ein anderes Land übergehenden Gebietsanteil haben, aber ausschließlich oder gleichzeitig Gebietsteile des abgebenden Landes umfassen, Landesbehörden des abgebenden Landes bleiben.

Schließlich wird in den Ausführungsvorschriften auch Bestimmung über die Auseinandersetzung der Preußisch-Süddeutschen Lotterie mit der Hamburgischen Lotterie zu treffen sein.

IV. Die Herren Reichsminister haben Abschrift dieses Schreibens unmittelbar erhalten. 40 Überdrucke auch der Anlage sind beigelegt¹⁰.

Frick

⁶ Das hamburg. Staatsgebiet vergrößerte sich infolge des Gesetzes um 80% auf 746 qkm Fläche, die Einwohnerzahl wuchs von 1,2 auf 1,65 Mio. Generell zu der seit Jahrhundertbeginn virulenten Groß-Hamburg-Frage und ihrer Lösung s. Hans-Peter IPSEN, Hamburgs Verfassung und Verwaltung. Von Weimar bis Bonn, Hamburg 1956, S. 63–101; W. JOHE, Territorialer Expansionsdrang oder wirtschaftl. Notwendigkeit? Die Groß-Hamburg-Frage, in: Zeitschrift des Vereins für Hamburgische Geschichte 64 (1978), S. 149–180.

⁷ Gemäß §§ 2 und 15 der KabVorl. hatte der RIM die Vereinigung der Hamburg zuwachsenden Gemeinden zu einer Gesamtgemeinde mit der Bezeichnung „Hansestadt Hamburg“ spätestens am 1. 4. 1938 in Kraft zu setzen. Die erforderl. Regelungen sollte ein „Gesetz über die Verfassung und Verwaltung der Hansestadt Hamburg“ treffen; hierzu zunächst Dok. Nr. 146.

⁸ Zur Realsteuerreform vom 1. 12. 1936 s. ARH III, Nr. 194 P. 4, mit dortigen Verweisen.

⁹ Vgl. bereits ARH III, Nr. 205 Ziff. V b).

¹⁰ Verabschiedung des Gesetzes s. Dok. Nr. 21 P. 3.

Zitierhinweis

Nr. 11 Der Reichsminister des Innern an den Staatssekretär und Chef der Reichskanzlei. 17. Januar 1937 in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band IV/1937, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh04d011>